

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אלון שוסטר

5166/25/פ

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 6 בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, בסעיף 6, בסופו יבוא:

"(ג) לא יהא חבר בוועדת שרים לענייני ביטחון לאומי מי שהורשע בעבירת טרור, כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², או בעבירות לפי סעיפים 144א עד 144ה ו-288א לחוק העונשין, התשל"ז–1977³."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לחזק את אמון הציבור במערכת השלטונית. לפי הצעת החוק, לא ניתן יהיה למנות לוועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט), שרים בעלי הרשעה פלילית בעבירות שעניינן תמיכה בטרור, הפרעה לעובד ציבור או הסתה לגזענות. מינוי אישי ציבור שאינם בעלי הרשעות פליליות בתחומים רגישים, תורם לחיזוק תחושת האחריות והשקיפות של מוסדות ממשלתיים ומבטיח שהחלטות קריטיות יתקבלו בידי אנשים נקיי כפיים.

הצעת החוק תחזק את תפקודה של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, העוסקת בהחלטות הוותיקות הקשורות לביטחון המדינה. הדרישה לניקיון פלילי בתחומים המוצעים, מונעת ניגוד עניינים ושומרת ששיקול הדעת של חברי הוועדה יהיה מקצועי וענייני. כך, הליך קבלת החלטות ישמר שקול וממוקד מטרה, ללא השפעה של שיקולים זרים או עבר פלילי על החלטות השר והוועדה.

זאת ועוד, הצעת החוק תסייע למנוע סיכונים בזירה המדינית והבין-לאומית. מינוי שרים שהורשעו בעבירות כמו תמיכה בטרור או הסתה לגזענות, עלול לגרום נזק ליחסים הבין-לאומיים של ישראל, ולפגוע בתדמיתה העולמית בכלל, ובתחום ההסברה בפרט. באמצעות קביעת תנאי כשירות ברורים, יחוזק מעמדה של ישראל בזירה הבין-לאומית ותימנע מבוכה אפשרית בעצם שימוש בעברו של שר והרשעותיו כנגד המדינה.

הצעת החוק משדרת מסר ערכי חשוב בכך שהיא משקפת מחויבות ברורה לערכים המרכזיים עליהם מושתתת מדינת ישראל – דמוקרטיה, שוויון, מלחמה בגזענות והתנגדות לטרור. היא מבטאת סטנדרטים גבוהים של יושרה וציבוריות ומחויבות לשלטון תקין, הרלוונטיים לכלל החברה הישראלית, ללא קשר לעמדות פוליטיות או השתייכות מפלגתית. אימוצה יתרום לביסוס מערכת שלטונית ראויה, שתשמור על ערכיה של מדינת ישראל ותוביל לחיזוק הדמוקרטיה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.